



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

- Oggetto:** **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028, ANNUALITÀ 2026, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, AI SENSI DEGLI ARTT. 42 E 51 DEL D. LGS. N. 118/2011. APPLICAZIONE DELLA QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2025 PER IL RIVERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE DISPOSTO DALLA D.G.R. N. 39/63 DEL 22.07.2026. (VAR. 14/2026)**
- LA DIRETTRICE GENERALE**
- VISTA** la Legge Regionale 6/2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);
- VISTA** la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA** la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 riguardante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTA** la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
VISTA	la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20.01.2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG n. 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
VISTA	la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla-osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
VISTE	le variazioni al Bilancio 2026/2028 adottate fino alla data del presente provvedimento;
VISTA	la determinazione del sostituto della Direttrice Generale n. 1605 Prot. Int. n. 38332 del 10/08/2026 di adozione della variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026/2028 e presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio, in attesa del nulla-osta della Giunta Regionale;
VISTA	la determinazione della Direttrice Generale n. 1876 Prot. Int. n. 44350 del 16.09.2026 di adozione della variazione al bilancio di previsione 2026/2028 di adeguamento del contributo di funzionamento alle prescrizioni di cui alla Deliberazione della G.R. n. 42 /90 del 13.08.2026, in attesa del parere del Collegio dei revisori;
RICHIAMATI	• l'art 42 del Decreto Legislativo 118/2011 inerente il risultato di amministrazione; • l'art.51 del Decreto Legislativo 118/2011 avente ad oggetto "Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale";
RICHIAMATA	la Determinazione n. 1100 del 09.06.2026 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio 2025 e il piano degli indicatori di bilancio 2025 esecutiva con il nulla-osta espresso dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 39 /63 del 22.07.2026;
PRESO ATTO	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 è stato quantificato in € 21.973.355,29 di cui € 6.546.034,45, quale parte accantonata, € 8.454.712,86, parte vincolata, € 1.500.000,00 quota destinata e € 5.472.607,98 la quota disponibile;

PREMESSO CHE

- in attuazione dell'art. 5, comma 15 della legge regionale n. 17 del 2021 la Giunta regionale, con deliberazione n. 17/58 del 19 maggio 2022, ha fissato gli indirizzi riguardanti l'inserimento nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale del personale dipendente e dirigente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
- la Giunta regionale sempre con deliberazione n. 17/58 del 19 maggio 2022 disponeva che per il transito del personale dell'Agenzia si facesse ricorso all'incremento del contributo annuale di funzionamento, disposto dalla L.R. n. 17/2021 pari ad euro 1.600.000,00 e successivamente con le deliberazioni n. 24/8 del 13/07/2023 e n. 38/51 del 17/11/2023 ha integrato gli indirizzi disponendo, per la contrattazione di cui trattasi, ulteriori risorse pari ad 800.000,00 euro, comprensivo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico del datore di lavoro, da cui detrarre l'importo utilizzato per la confluenza del comparto dirigenti pari ad 45.293,48;
- con la legge regionale n. 13 del 18 settembre 2024 di Assestamento di bilancio 2024-2026, in particolare con l'art. 23, comma 10, la Giunta Regionale prevedeva un incremento di euro 516.925,02, comprensivi degli oneri previdenziali e dell'IRAP, a decorrere dall'annualità 2024 a disposizione della contrattazione collettiva regionale per il transito del personale dipendente dell'Agenzia nel comparto di contrattazione collettiva regionale, da disporsi ai sensi dell'articolo 5, comma 15, lettera c), della legge regionale n. 17 del 2021, al fine di consentire l'adeguamento dell'indennità di amministrazione a quella prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale n. 1 del 2023;
- in attuazione della Legge Regionale n. 17/2021, art. 5, comma 15, anche il personale dirigente e non dirigente dell'Agenzia è transitato nel Contratto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) della Regione Sardegna, come stabilito dall'accordo di confluenza stipulato in data 22/01/2025, riconoscendo l'inquadramento economico con decorrenza 01/01/2024;

- in data 22 gennaio 2025 è stato firmato l'accordo che sancisce il transito dei dipendenti dell'Agenzia al Contratto Collettivo della Regione Sardegna, con decorrenza dal primo gennaio 2024, maturando il diritto dei dipendenti alla corresponsione degli arretrati per l'intera annualità 2024;
- per effetto di tale passaggio nel corso del 2025 sono stati pagati gli arretrati dovuti dal 01/01/2024 relativi all'applicazione dell'accordo (differenza stipendiale tra la retribuzione del CCRL e quella del CCNL Sanità) che hanno trovato in parte copertura con l'applicazione di avanzo accantonato per € 2.871.631,54 (determinazione della Direttrice Generale n. 1260 del 18.07.2025), le economie pari ad € 111.792,25 sono state nuovamente accantonate in sede di rendiconto;
- con apposito stanziamento ricevuto dalla RAS nel 2025 di complessivi € 2.358.726,34, di cui € 1.686.135,72 per il personale del comparto ed € 672.590,62 per la dirigenza, sono stati pagati gli arretrati relativi ai rinnovi dei CCRL Sardegna per tutto il personale non dirigente e dirigente per il solo anno 2024, le economie pari ad € 231.911,13 sono state accantonate in sede di rendiconto;
- nella voce accantonamenti ex L.R 17/2021 risulta la quota accantonata e non utilizzata di € 5.943.703,38 come evidenziato in dettaglio nel prospetto quote accantonate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VERIFICATO

che, sulla base dell'Allegato a/1 «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione», allegato al Rendiconto della gestione 2025 approvato con Determinazione della Direttrice Generale n. 1100 del 09.06.2026, nell'ambito della parte accantonata del risultato di amministrazione risultano complessivamente €



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

5.943.703,38 riferiti alla confluenza del personale ARPAS nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 15, della L.R. n. 17 /2021;

VISTA

la Deliberazione n. 39/63 del 22.07.2026 con quale la Giunta Regionale esprimeva il rilascio del nulla-osta alla Determinazione della Direttrice Generale n. 1100 del 9.6.2026, concernente "Approvazione rendiconto di gestione esercizio 2025, relativi allegati e piano degli indicatori 2025", disponendo il riversamento al bilancio regionale della somma accantonata ma non utilizzata dall'Agenzia di euro 5.943.703,38, destinata a dare copertura ai maggiori costi e agli arretrati per la confluenza del personale ARPAS al comparto unico regionale della contrattazione collettiva di lavoro, ex articolo 5, comma 15, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, il cui relativo accordo è stato stipulato in data 22 gennaio 2025;

RICHIAMATO

l'articolo 42, comma 8, del D.Lgs. n. 118/2011, che consente l'utilizzo, mediante variazione al bilancio, delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato;

RICHIAMATO

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4 /2 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al paragrafo 9.2.10;

PRESO ATTO

che, a seguito dell'integrale corresponsione degli arretrati derivanti dalla confluenza del personale dell'Agenzia nel CCRL, è venuta meno la necessità di mantenere la quota residua accantonata per la finalità originaria e che la Giunta regionale, con la citata Deliberazione n. 39/63 del 22.07.2026, ne ha espressamente disposto il riversamento al bilancio regionale;

CONSIDERATO

che la presente applicazione della quota accantonata non costituisce una diversa destinazione discrezionale delle risorse da parte dell'Agenzia, ma è finalizzata esclusivamente a dare esecuzione alla disposizione di riversamento impartita dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 39/63 del 22.07.2026;

RITENUTO

necessario, pertanto, applicare al bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, la quota accantonata del risultato di amministrazione 2025 pari a € 5.943.703,38,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

mediante iscrizione della corrispondente posta in entrata e contestuale incremento dello stanziamento del pertinente capitolo di spesa destinato al riversamento al bilancio regionale;

RITENUTO necessario disporre la variazione anche in termini di cassa, incrementando per € 5.943.703,38 lo stanziamento di cassa del pertinente capitolo di spesa destinato al riversamento al bilancio regionale;

DATO ATTO che la maggiore autorizzazione di cassa trova copertura nelle disponibilità complessive di cassa dell'Agenzia e determina una corrispondente riduzione del fondo di cassa finale presunto, che permane positivo, nel rispetto dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori sul Rendiconto della gestione 2025, acquisito al Prot. ARPAS n. 28965 del 25.06.2026, nell'ambito del quale sono state esaminate le risultanze del risultato di amministrazione e la relativa composizione, comprensiva delle quote accantonate;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. 6/2006 che prevede che l'ARPAS ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 47 del D.lgs. 118/2011 che prevede che gli enti strumentali della regione in contabilità finanziaria:

- adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del medesimo decreto;
- i relativi bilanci sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione;

VISTO l'art 51 del Decreto Legislativo 118/2011, avente ad oggetto "Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale";

VISTO l'art. 40 del D.lgs. 118/2011, avente ad oggetto "Equilibri di bilanci";

VISTA la normativa regionale in materia di controllo, ed in particolare le LL.RR. 14/1995 e 6



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

/2006 e le direttive dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Prot. n.11203 del 9/5/2016;

CONSIDERATO

che la presente variazione al bilancio:

- è adottata nel rispetto della disciplina delle variazioni di bilancio di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e che l'applicazione della quota accantonata del risultato di amministrazione trova specifico fondamento nell'articolo 42, comma 8, del medesimo decreto;
- rientra nell'ambito delle variazioni di bilancio da inviare a fini conoscitivi, ai sensi della circolare dell'assessorato regionale prot. n. 11203 del 09.05.2016 (protocollo ARPAS n. 15288/2016) di attuazione della L.R. 6/2006 e della L.14 /1995, alla Regione Autonoma della Sardegna, al Presidente del costituendo Comitato di Coordinamento, al Collegio dei revisori e agli Assessorati competenti, essendo adottato esclusivamente in attuazione della prescrizione impartita dalla Giunta Regionale e non introducendo autonome scelte programmatiche o allocative ulteriori rispetto a quelle già sottoposte a controllo;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

VISTO

il parere favorevole di regolarità contabile espresso in calce dalla Direttrice del Servizio Ragioneria e finanze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART.1

di approvare l'applicazione di avanzo di amministrazione accantonato di parte corrente per € 5.943.703,38 sul capitolo di entrata EC000.005 "Avanzo Amministrazione Accantonato Parte corrente", come specificato in dettaglio negli allegati Entrate dettaglio per capitolo e Riepilogo per capitolo, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

ART.2

di approvare contestualmente, la variazione in aumento in parte spesa, competenza e cassa, connessa all'utilizzo delle quote accantonate non utilizzate dall'Agenzia, al



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

fine di disporre il riversamento al bilancio regionale, come specificato in dettaglio negli allegati Spese dettaglio per capitolo e Riepilogo per capitolo, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

ART.3 di dare atto che la variazione in aumento dello stanziamento di cassa della spesa è sostenuta dalle disponibilità di cassa dell'Agenzia e che, a seguito della presente variazione, il fondo di cassa finale presunto permane positivo, nel rispetto dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 118/2011;

ART.4 di dare atto che con la presente variazione di bilancio è rispettato il pareggio finanziario del bilancio 2026/2028, come risultante in dettaglio dagli allegati A e C e Sintesi variazione, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART.5 di dare atto che, ai sensi dell'art. 40 Del D.lgs. 118/2011, con il presente atto sono assicurati gli equilibri del bilancio 2026/2028 e che il fondo di cassa finale non assume valore negativo;

ART.6 di trasmettere la presente variazione al Comitato di Coordinamento, al Collegio dei revisori e agli Assessorati competenti in materia di controllo, ai sensi delle LL.RR. 14 /95 e 6/2006 e della direttiva dell'Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio prot. n. 11203 del 09.05.2016, ai soli fini conoscitivi;

ART.7 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

ART.8 di pubblicare la presente Determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'ARPAS.

La Direttrice Generale

Nicoletta Vannina Ornano

Siglato da :

TERESA D'ORIANO

LIVIO SANNA



Firmato digitalmente da
NICOLETTA VANNINA ORNANO
24/09/2026 13:49:49